

1500544-37.2022.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... acusado confessou que estava praticando tráfico pelo local, mas não revelou quem teria fornecido os entorpecentes.

Em sede de interrogatório, o réu confessou que estava pelo local praticando tráfico de drogas e disse que os entorpecentes encontrados eram seus. Já foi preso anteriormente e processado. Confirma a propriedade da máquina, mas não usava para o tráfico, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500544-37.2022.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500544-37.2022.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2086257/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 23940674 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 1558/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2086257 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 1558/22/928 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Justino de Lima

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra LEONARDO JUSTINO DE LIMA pela conduta prevista no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III (estabelecimento de ensino), da Lei 11.343/2006, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridos no dia 29 de março de 2022, às 15h20, na Rua Pedro Pereira dos Santos, 416, Jardim Campos Verdes, nesta cidade de Hortolândia.

Alega a acusação que o réu trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, nas proximidades de instituição de ensino, 30 porções de cocaína, com peso aproximado de 28 gramas; 19 porções de crack, com peso aproximado de 13 gramas; e 01 porção de

maconha, com peso aproximado de 18 gramas (fls. 62/65).

FA e certidão de distribuições criminais às fls. 27/40.

Notificado apresentou defesa prévia (fls. 78/81).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 15/09/2022 (fls. 163/165).

Citado, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente anoto a presença de justa causa para a abordagem e busca pessoal, pois se tratava de ponto de tráfico nas imediações de instituição de ensino, avistado em patrulhamento de rotina, tendo o policial afirmado que avistou o réu se abaixando próximo de um veículo tão logo viu a viatura e, então, saiu apressadamente.

Trata-se, a toda evidência, de comportamento incomum daquele que avista uma viatura policial, de modo que restou esclarecida, assim, o que o policial militar reputou como "fundada suspeita" para a abordagem e busca pessoal.

Sabidamente o C. STJ, no julgamento do HC 598.051, considerou que, para a realização de busca pessoal é necessário que a fundada suspeita a que se refere o artigo 244 do Código de Processo Penal seja descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência para a diligência.

Aquele que, em ponto de tráfico, ao avistar uma viatura, busca se esconder e em seguida deixar o local apressadamente, dá azo para a abordagem policial, seja para apuração do delito do artigo 28 ou do artigo 33 da Lei de Drogas, não se tratando de ação despida de fundamento e amparada em intuições e impressões subjetivas ao agente policial, ou mero "tirocínio".

Admitir contrariamente, sem qualquer comprovação, importaria em comprometer a atuação de agentes estatais incumbidos da segurança pública, sujeitando-os à desconfiança e suspeição sem causa e motivação demonstradas.

Afasto, portanto, a preliminar arguida.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 09), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), pelo auto de constatação preliminar (fls. 11/12), pelos laudos periciais (fls. 103/106 e 194/196), pelo relatório da máquina de cartão (fls. 118/123), documentos de fls. 130/150 e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

O policial militar Jose Carlos De Carvalho Junior afirmou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pelo tráfico, o qual está localizado ao lado do colégio Escola Estadual Jd. Sta. Clara do Lago, quando avistaram o réu, que demonstrou certo nervosismo com aproximação da viatura. O réu se abaixou tão logo viu a viatura e saiu apressadamente. Então, procederam sua abordagem e, ao realizarem revista pessoal, localizaram 1 máquina de cartão e R\$61,00 em dinheiro no bolso esquerdo de sua bermuda e, no bolso direito, encontraram 30 embalagens plásticas contendo cocaína, 1 tubete contendo maconha e 10 pedras de crack. Em revista pelo local, distante 1 metro, foi localizado um celular e mais 9 pedras de crack escondidas em uma árvore. Indagado, o acusado confessou que estava praticando tráfico pelo local, mas não revelou quem teria fornecido os entorpecentes.

Em sede de interrogatório, o réu confessou que estava pelo local praticando tráfico de drogas e disse que os entorpecentes encontrados eram seus. Já foi preso anteriormente e processado. Confirma a propriedade da máquina, mas não usava para o tráfico, sendo para recebimento de outros serviços gerais como de limpeza e campina. Foi um amigo que possuiu uma marmitaria quem solicitou a máquina. O amigo tem o nome de Rodolfo. Disse que se cadastrou junto à operadora da máquina em

Março/2022. O dinheiro caía numa conta da PagSeguro. Mas não chegou a fazer qualquer uso da máquina. Era a primeira vez que estava no local próximo da escola. A marmitaria do Rodolfo fica no Santa Clara. Ele não tem envolvimento no tráfico. O réu confessou o crime, o que foi corroborado pelos policiais militares ouvidos em sede policial e em Juízo.

Em que pese não ter sido surpreendido em ato de mercancia, o réu estava na posse de variedade e quantidade compatível com a traficância, acima da média de consumo diário, e da forma de acondicionamento, além de possuir máquina de cartão de crédito/débito consigo, a evidenciar que a droga se destinava ao comércio ilegal. A empresa responsável pela máquina de cartão de crédito/débito forneceu dados que revelam, ainda, possível envolvimento de terceiro, diante do cadastro do objeto e da conta corrente em nome diverso do acusado.

Portanto, diante das provas colhidas em juízo, sendo o modo de atuação, a quantidade e variedade compatível com a imputação de tráfico de drogas, a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, tenho que é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa.

Entretanto, no caso, o réu é multirreincidente (conforme FA e certidão acostadas às fls. 27/40), o que somado a quantidade e variedade de drogas, além da máquina de cartão encontrados em seu poder, demonstra que o acusado possuía modos suficientes para dar continuidade ao comércio ilegal e revela sua dedicação à atividade criminosa e habitualidade da conduta, de modo que não faz jus a concessão da benesse.

Por fim, presente a causa de aumento da pena, prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11343/2006, tendo em vista que a infração foi cometida ao lado do colégio Escola Estadual Jd. Sta. Clara do Lago.

Nessas condições passo à dosimetria da pena, (CP, art. 68).

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, considerando que o acusado ostenta Maus antecedentes (processo nº 0002585-03.2012.8.26.0229), bem como a quantidade e variedade de entorpecentes, pois suficientes para permitir a continuidade delitiva, atingindo maior número de usuários e de maior comprometimento à saúde pública, sendo, assim, circunstâncias negativas do crime, fixo a pena base em 06 anos 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, reconheço a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (processo nº 0010082-29.2016.8.26.0229). Tratando-se de multirreincidente é inaplicável o entendimento firmado no EREsp n. 1.154.752/RS no sentido da compensação, como se colhe dos julgados REsp 1.356.527 e REsp 1.424.247 do C.STJ. Na forma do art. 67, do CP, prepondera a agravante pelo que elevo a pena em 1/6, fixando-a em 07 anos 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena, contudo, tendo em vista que o réu cometeu a infração nas imediações de estabelecimento de ensino, incide a causa de aumento de pena de 1/6, pelo que torno definitiva a pena em 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão e 925 dias multa.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a pena aplicada, a multirreincidência do acusado, a quantidade e variedade de drogas em seu poder, além de estar na posse máquina de cartão, demonstrando que possuía modos suficientes para dar continuidade ao comércio ilegal e revelando sua dedicação à atividade criminosa e habitualidade da conduta, justifica-se a imposição do regime inicial fechado.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde o dia 30/03/2022 até a presente data em razão desse processo, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de

análise do juízo das execuções.

Pelos mesmos fundamentos mencionados para fixação do regime inicial, não é possível a substituição da pena por restritiva de direito ou a concessão de suspensão condicional da pena, sendo necessário maior fiscalização do cumprimento da reprimenda, com indicativos da insuficiência da substituição como resposta jurisdicional apta à reprovação e prevenção de novas condutas.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu LEONARDO JUSTINO DE LIMA, RG: 44112531-SP, nascido em 06/10/1985, natural de Campinas-SP, filho de Claudeci Justino de Lima, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, submetendo-o à pena de 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 925 dias-multa no piso legal.

O réu deverá permanecer preso, na hipótese de recurso. A apuração de elementos seguros do risco de continuidade delitiva, diante das circunstâncias da conduta e da prisão expostos ao longo da sentença, impõem maior resguardo do meio social contra futuras ações. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, mantenho a prisão preventiva antes decretada. Recomende-se o réu no estabelecimento onde se encontra custodiado;

Oficie-se à PagSeguro para retirada da máquina de cartão, no prazo de 30 dias. Decorridos sem providências, fica autorizada a destruição pela autoridade policial. Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo. Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Intimados em audiência. Cumpra-se.

Hortolândia, datado e assinado digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA